

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕511号

纪律处分决定书

当事人：杜吉昌，男，1993年10月出生，时任北京钰鼎资产管理有限公司（以下简称钰鼎资产）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向杜吉昌送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕268号），杜吉昌在规定期限内未向协会提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，钰鼎资产存在以下违规行为：

一是未履行特定对象确认程序。根据钰鼎资产自认，其未对投资者赵某、姜某履行特定对象确认程序。以上行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第十七条的规定。

二是承诺投资本金不受损失。2020年9月至2022年7月，钰鼎资产运营人员范丽香向投资者赵某、姜某出具了加盖钰鼎资产公章的收据，载明“收到委托投资款、约定明确利率、承诺到期还本付息”等内容。2022年11月，范丽香、

范丽花代表钰鼎资产向赵某出具承诺委托理财、到期刚性兑付的收据。以上行为违反了《私募基金监管办法》第十五条的规定。

三是不符合私募基金管理人登记要求。第一，钰鼎资产实际在岗专职员工少于5人，违反了《私募投资基金登记备案办法》第八条第（四）项规定。**第二**，钰鼎资产合规风控负责人自2023年2月以后长期缺位，违反了《私募投资基金登记备案办法》第二十一条的规定。

此外，2023年10月，公安机关发布关于范丽香、范丽花非法吸收公众存款案的通告。通告称：自2018年以来，犯罪嫌疑人范丽香、范丽花违反国家金融管理相关规定，利用钰鼎资产，以投资购买私募基金产品、购买公司股权等事由，采取高额返利的方式，非法吸收、变相吸收公众存款，涉案资金数额巨大。

以上事实有收款证明、电话记录、投诉举报材料等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据协会查实的消息，杜吉昌2022年8月至2023年2月任钰鼎资产合规风控负责人，应当为机构第二项违规行为承担一定管理责任。

二、处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对杜吉昌进行警告。

根据《实施办法》第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作

日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年12月2日



抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。
